

한국남동발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구

【4】

제 목 계획예방정비공사 하도급 승인업무 부적정

관 련 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부

조 치 부 서 ○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부

내 용

1. 업무개요

○○○○본부 ◇◇◇◇처 * * 부는 20xx. xx. xx. ○○○○○○(주), # # (주)과 “20xx년 제x호기 ***설비 계획예방정비공사” 계약(계약상대자 : ○○○○○○(주), # # (주), 계약금액 : x 원, 계약기간 : 20xx. xx. xx. ~ xx. xx.)을 체결하였다.

그리고 20xx. xx. xx. ○○○○○○(주)로부터 [표 1]과 같이 “20xx년 제x호기 *** 계획예방정비공사 하도급 승인 요청”의 공문을 접수 받아 20xx. xx. xx. “20xx년 제x호기 ***설비 OH 하도급(승인) 심사결과 알림”을 통하여 심사결과를 승인처리하였다.

[표 1] 제x호기 ***설비 계획예방정비공사 하도급 승인 요청 현황

(단위 : 천 원)

하도급 공사명	하도급 업체명	원도급 설계금액 중 하도급 대상금액	도급계약금액	하도급계약금액
제x호기 **설비 및 ***** *** 보강작업 외 x건	*****			
제x호기 ** *** ***** 교체 작업 외 x건	*****			
제x호기 *** *** **정비 외 x건	***			
제x호기 ** *** *** **정비 외 x건	****			

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

우리 회사 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」 5.0 지침에 따르면 계약 상대자는 하도급 승인요청 또는 통지 시 하도급업체 서류심사에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다고 되어 있으며 계획예방정비공사의 일부분을 하도급하고자 할 때에는 발주자의 계획예방정비공사 종합회의 시행 시 공사물량, 계약금액 등 하도급계획서(건설산업기본법 시행규칙 별지서식 활용)를 작성하여 제출하여야 한다.

같은 절차서 6.0 절차에 따르면 계약상대자는 하도급업체를 자체 평가하여 계약예정자(하도급자)를 선정하고 [서식 9.2.1] 공사시공 하도급업체 평가표를 포함한 하도급 승인 요청서를 작성하여 공사착공 최소 x일 전까지 주관부서에 제출하여야 한다고 되어 있다.

그리고 주관부서는 계약상대자가 제출한 하도급 승인요청서를 공사시공 하도급 승인심사표(승인대상공사)의 평가기준에 따라 법적요건을 심사하여 도급업체 표준하도급설계서 검토결과 하도급부분금액 대비 하도급계약금액의 비율(이하

“하도급률”이라 한다)이 xx% 미만인 경우 또는 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자 예정가격의 xx% 미만으로 하도급 내용을 심사한 때에는 하도급인 또는 하도급 계약내용의 변경을 요구하여야 하고, 변경 요구를 받은 계약상대자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이를 이행하여야 한다고 되어 있다.

또한 “하도급부분금액”이라 함은 해당 하도급 하고자 하는 공사부분에 대하여 계약상대자의 도급금액 산출내역서상의 계약단가(직·간접 노무비, 재료비 및 경비를 포함한다)를 기준으로 산출한 금액에 일반관리비·이윤 및 부가가치세를 포함한 금액을 말하며, 계약상대자가 직접 지급하는 자재의 비용과 하도급대금지급보증서 발급에 소요되는 금액 등 관계 법령에 따라 계약상대자가 부담하는 금액은 제외한다고 되어 있으며 “하도급부분에 대한 발주자의 예정가격”이라 함은 해당 하도급하는 공사부분에 대하여 발주자의 설계금액 산출내역서상의 단가에 예정가격 비율을 곱하여 산출한 금액에 일반관리비, 이윤 및 부가가치세를 포함한 금액을 말한다고 되어 있다.

그리고 실무부서는 하도급률이 xx% 미만인 경우 또는 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격의 xx% 미만인 경우 공사시공 하도급 저가 심사항목 및 배점기준에 따라 세부적으로 하도급 내용을 심사하도록 되어 있다.

따라서 계약상대자에게 하도급업체 서류심사에 필요한 제반서류를 제출받아 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에서 정하고 있는 하도급률 이상으로 계약이 체결되었는지 면밀히 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 3. 13. ~ 4. 5.)를 통해 계획예방정비공사의 하도급 승인 업무처리를 점검한 결과 계약상대자가 하도급 승인을 요청하면서 원도급 설계금액 중 하도급 대상금액을 [별표] “제X호기 ***설비 계획예방정비공사 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격 설계금액 비교”와 같이 심사자료의 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격을 기타경비, 일반관리비 및 이윤을 축소하거나 삭제하는 방법으로 [표 2]와 같이 실제 하도급률이 절차서에서 정한 xx% 미만인데도 불구하고 하도급률이 xx% 이상이 되도록 하도급률을 부풀려 산정하여 제출하였다.

그리고 ◇◇◇◇처 * * 부는 하도급에 대한 적정성 검토를 소홀히 하여 하도급률이 잘못 산정되었다는 사실을 발견하지 못하고 하도급률이 적정한 것으로 처리하였다.

[표 2] 하도급률 산정 및 통보 부적정 현황

(단위 : 천 원, %)

하도급 공사명	도급인이 발주자에 통보한 하도급률				실제 하도급률			
	하도급 대상금액	도급 계약금액	하도급 계약금액	하도급률	하도급 대상금액	도급 계약금액	하도급 계약금액	하도급률
제X호기 **설비 및 ***** *** 보강작업 외 X건								
제X호기 *** ** 정비 외 X건								
제X호기 ** ** 교체 작업 외 X건								
제X호기 ** ** 정비 외 X건								

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그 결과 “제X호기 **설비 및 ***** ** **작업 외 X건” 등 총 X건의 하도급 계약은 실제 하도급률이 xx% 미만으로 저가하도급인데도 하도급 적정

성 심사를 받지 않게 되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계약상대자가 하도급대상금액을 과소계상하여 적정성 심사를 받지 못한 사실을 인정하고 앞으로 하도급 승인처리 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 「발전정비산업 하도급관리 표준절차서」에 따라 하도급률 등을 면밀히 검토하여 하도급 승인 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)